

非国有古建筑文物修缮的内在机理、 现实困境及法治进路

佟建明¹, 石傲胜^{2,3}

(1. 故宫博物院, 北京 100009; 2. 中南大学 法学院, 湖南 长沙 410083;

3. 中南大学 文化遗产研究院, 湖南 长沙 410083)

摘要: 作为文化遗产的重要组成部分, 非国有古建筑文物的修缮问题日益受到关注。非国有古建筑文物保护传承的时代价值、现实需求、政策支持是推动其修缮的内在机理。实践中, 囿于非国有古建筑文物修缮面临公共利益和私人权益矛盾冲突、法律保护不足和修缮审批程序复杂等现实困境, 其修缮和保护工作难以取得实效。基于此, 应分别从制定修缮规划、简化修缮程序、扩大修缮资质范围、完善修缮监管四个方面着手, 摸排非国有古建筑文物情况, 制定科学的规划方案, 建立古建筑数据库; 优化修缮审批程序, 构建协同管理机制; 重视当地匠人修缮, 扩大修缮资质范围; 平衡公私利益冲突, 落实修缮“民事、行政、刑事责任”体系, 以期促进非国有古建筑文物得到有效的修缮、保护和传承。

关键词: 非国有古建筑; 文物; 修缮

中图分类号: TU-87; K928.71

文献标识码: A

文章编号: 2096-4315 (2025) 03-0120-09

The Internal Mechanism, Practical Difficulties, and Legal Approach of the Reparation of Non-State-Owned Ancient Architectural Relics

TONG Jianming¹, SHI Aosheng^{2,3}

(1. The Palace Museum, Beijing 100009; 2. Law School, Central South University, Changsha, Hunan 410083;

3. Cultural Heritage Research Institute, Central South University, Changsha, Hunan 410083)

Abstract: As an important component of cultural heritage, the issue of repairing non-state-owned ancient architectural relics has received increasing attention. The historical value, practical needs, and policy support for the protection and inheritance of non-state-owned ancient architectural relics are the inherent mechanisms driving their reparation. In practice, the practical difficulties faced by the reparation of non-state-owned ancient architectural relics, such as conflicts between public and private interests, insufficient legal protection, and complex approval procedures, have constrained the effectiveness of reparation and protection. Building upon this foundation, we should start from four aspects: formulating repair plans, simplifying repair procedures, expanding repair qualifications, and improving repair supervision, investigating the situation of non-state-owned ancient architectural relics, formulating scientific planning schemes, and establishing an ancient architectural database; optimizing the approval process for repairs and establishing a collaborative management mechanism; paying attention to local craftsmen's repairs and expanding the scope of repair qualifications; balancing the conflicts of public and private interests, implementing the “civil, administrative, and criminal liability” system for reparation, in order to promote the restoration, protection, and inheritance of non-state-owned ancient architectural relics.

收稿日期: 2024-12-26

基金项目: 国家社会科学基金重大项目“文化遗产保护法律体系建设研究”(24&ZD219); 中南大学研究生科研创新项目“知识产权视野下文化数据权利界定研究”(1053320230720)

作者简介: 佟建明(1978—), 男, 北京人, 副研究馆员, 研究方向为文化遗产法制、博物馆管理; 石傲胜(1996—), 男, 河南南阳人, 博士研究生, 助理研究员, 研究方向为文化法与文化遗产保护、知识产权法。

Key words: non-state-owned ancient architecture; cultural relic; repair

一、引言

2021年2月14日,云南省临沧市翁丁村老寨遭遇火灾,这个被誉为“中国最后的原始部落”的村落消失在大火中^[1],这一事件又一次引发社会各界对传统村落古建筑保护问题的关注。传统村落古建筑是我国历史文化、风土人情、工艺发展的见证,囿于古建筑本体的脆弱性,一旦遭受破坏,往往难以复原甚至无法修缮,因此,对古建筑进行修缮既是传承传统文化的现实需要,也是完整保存珍贵文物建筑的重要途径。习近平总书记高度重视中华民族文化根脉的保护和传承,2021年3月,习近平总书记在福州考察时指出,保护好古建筑,保护好文物,就是保存了城市的历史和文脉,对待古建筑、老宅子、老街区要有珍爱之心、尊崇之心。当前,传统村落古建筑保护已被纳入国家历史文化战略,国家层面也相应出台了一系列政策法规与指导意见,在实践层面取得了一些阶段性和区域性的显著成果。

纵观现有研究,学界主要从数字技术背景下传统村落景观修复^[2]、传统村落保护模式^[3]、传统村落立法^[4]等不同层面展开论述,部分学者聚焦于传统村落生态文明建设^[5]、旅游开发^[6]、乡村振兴^[7]等不同视角,就传统村落保护利用问题进行研究,但就传统村落古建筑修缮这一主题,学者关注较少,现有研究多从技术层面论述传统村落古建筑的保护修缮^[8],缺乏专门针对非国有古建筑修缮的法治保障问题展开的研究。可见,虽然学界在传统村落的旅游开发、保护模式、立法、生态文明建设等方面已开展了丰富的研究,但现有关于非国有古建筑文物的修缮问题,尚存若干理论与实证维度的缺憾。其一,研究视角的有限性。学界多从传统村落宏观层面展开论述,忽视对古建筑,尤其是非国有古建筑修缮问题的探讨。其二,研究范式的单一性。现有研究忽略了多维视角下协同增效的潜能探讨,尤其是从管理、法律等多角度保障非国有古建筑文物修缮的研究,缺乏跨学科整合的深度与广度。因此,本文拟基于非国有古建筑文物修缮的现实与未来需要,并审视这一过程中的现实困

境,提出契合非国有建筑文物修缮的应对之策,以期更好地促进文化遗产保护与传承,增强文化自信,推进中华民族现代文明建设。

二、非国有古建筑文物修缮的内在机理

(一) 理论基础: 非国有古建筑文物修缮的时代价值

党的十八大以来,党中央强调“把历史文化遗产保护利用工作摆到更加突出的位置”^[9]。习近平总书记高度重视历史文化遗产的保护利用,明确提出:“要保护好前人留下的文化遗产,包括文物古迹,历史文化名城、名镇、名村,历史街区、历史建筑、工业遗产,以及非物质文化遗产,不能搞‘拆真古迹、建假古董’那样的蠢事。既要保护古代建筑,也要保护近代建筑;既要保护单体建筑,也要保护街巷街区、城镇格局;既要保护精品建筑,也要保护具有浓厚乡土气息的民居及地方特色的民俗。”^[10]2023年10月8日,习近平总书记就宣传思想工作作出重要指示,强调要围绕在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明这一新的文化使命^[11]。

文化遗产作为人类智慧的结晶,蕴含着超越时空的永恒价值和魅力,随着历史的演进、社会生产力的提高以及人们价值观念的转变,其原生时代本来意义上的功能逐渐转变为具有文化符号和历史信息载体功能^[12],尤其是在中国式现代化进程中被赋予新的时代使命。一方面,非国有古建筑文物是文化遗产的重要组成部分,承载着深厚的历史底蕴、文化内涵和艺术价值,记录了地方社会的变迁、民俗文化的演变以及建筑技艺的传承,延续了中华民族的历史记忆,对传承历史文脉、增强民族自尊心和自信心、促进文明交流互鉴发挥着不可替代的作用。尤其是在全球化背景下,文化的多样性和独特性显得尤为重要。非国有古建筑作为我国独特建筑文化和技艺的重要载体,展现了我国文化的多样性和丰富性,保护这些古建筑,就是保护世界文化的多样性。另一方面,非国有古建筑作为中华优秀传统文化及民俗的物质载体,是某一地区“历史记忆的符号”,体现“区域文化发展的链

条”，是不同社会历史时期经济和社会生活的实证。每一座古建筑都如同一个故事集，讲述着过去的故事，传递着过去的信息，保护好非国有古建筑，就是保护我们的历史和文化。在现代化浪潮的冲击下，非国有古建筑的保护传承不仅是对历史的尊重，更是对未来负责。唯有妥善保护、有效传承、深入研究和挖掘、科学阐释古建筑文物，方能深刻领悟中华文明的独特品质与中华文化的时代意蕴，才能更好地推动中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展，增强民族的文化认同感和自豪感，为社会主义文化强国建设提供强大的精神动力和文化支撑。

（二）现实需要：非国有古建筑文物修缮难题亟待解决

相关数据显示，2010 年之前，我国传统村落以每天 80 个至 100 个的速度消失，2000 年至 2010 年的十年间，我国传统村落数量减少了 90 多万个^[13]。随着国家层面对传统村落古建筑文物相关的保护管理工作的逐渐重视，尤其是自党的十八大以来，我国启动了传统村落保护工程，截至 2023 年，已有 8 155 个传统村落被列入名录并实施挂牌保护，53.9 万座历史建筑 and 传统民居得到了有效保护。同时，在我国超过 76 万处不可移动文物中，有约 40 万处为文物建筑，其中 95% 以上为县级文物保护单位及未核定公布的低级别文物建筑。这些文物建筑数量庞大、分布广泛、产权复杂，保护管理难度大。由于一些地方政府投入不足、基层保护管理力量薄弱，部分文物建筑长期无人看管，日常维护保养不到位，面临坍塌和消失的危险^[14]。尤其在一些偏远的农村地区，一些保存了几百年的非国有古建筑逐渐成为“弃儿”，无人管理，荒草丛生，屋顶坍塌。究其原因，一方面，随着生产水平的提高，内部采光性差、透气性弱、面积狭小的传统古建筑难以满足现代生产生活需要；另一方面，随着城镇化速度的加快，老人成为古建筑的留守主体，一旦老人去世，古建筑会慢慢被废弃，直到墙倒屋塌。

《中华人民共和国文物保护法》（以下简称《文物保护法》）第三条规定，古建筑属于不可移动文物，按照级别可划分为文物保护单位和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物。同时，《文物

保护法》第七条规定了国有的、集体的和私人的古建筑等文物所有权依法受保护。虽然与国有古建筑一样，非国有古建筑蕴含着不容忽视的历史、文化和艺术价值，但整体而言，目前国家对产权属于国有的古建筑或者被列为文物保护单位的古建筑给予了大量的资金、政策等方面的扶持^[15]，可是在非国有古建筑文物和尚未被列入文物保护单位的古建筑的保护上还没有“破题”，特别是传统民居类古建筑如何保护是一个亟待解决的难题。中国村落文化研究中心主任胡彬彬提到，在古建筑被列为文物保护单位后，按照《文物保护法》等法律法规的要求，对古建筑的维修工作必须按照其级别（国家级、省级、市级、县级）申请，这一过程通常要花费较长的时间，一般需要半年、一年，甚至更长时间。2019 年 10 月，湖南省江永县勾蓝瑶寨整体被列为第八批全国重点文物保护单位，勾蓝瑶寨村民曾反映，即使古建筑被鉴定为危房，但囿于其属于文物保护单位，不能自行修缮，也未得到有关部门的及时修缮，极大影响了村民居住质量。

（三）政策支持：相关政策文件的出台加快了非国有古建筑文物修缮进程

国家层面对古建筑保护重视的程度逐渐提高，并发布了一系列政策文件。为加强传统村落保护，2014 年 4 月，住建部、文化部、国家文物局、财政部联合发布《关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》，明确提出全面保护传统民居等传统建筑，重点修缮传统建筑集中连片区，加大资金投入，支持传统建筑保护利用示范、历史环境要素修复、卫生等基础设施完善工作。县级文物保护单位以及尚未被认定为文物保护单位的古建筑是我国不可移动文物资源的重要组成部分，对于传承和弘扬中华优秀传统文化、推动经济社会发展具有重要作用。然而，该部分古建筑的日常管理和维护工作难度较大，保护任务繁重且涉及面广，需要动员全社会的力量共同参与。2022 年 7 月，国家文物局印发《关于鼓励和支持社会力量参与文物建筑保护利用的意见》，鼓励支持社会力量参与文物建筑保护利用，提出制定配套政策，细化操作程序，快捷办理相关审批审核事项，必要时开通绿色通道。随着国家的重视，各地也陆续出台专项政策加大对古建筑的保护，并拨付专项资金用于古建筑修缮工

作。例如, 苏州市吴中区人民政府办公室发布《吴中区古村落、古建筑保护专项资金管理办法》, 规定了古建筑专项资金标准, 对非国有古建筑保护维修工程给予工程投资总额 30% 的补助。常州市出台《常州市历史文化名城保护条例》《常州市市区非国有历史建筑修缮补助管理办法》, 明确了非国有历史建筑修缮补助的申报主体、申报程序、管理部门等内容。2023 年, 惠州市出台《2023 年惠州市文化繁荣发展专项资金(历史文化名城保护)分配方案》, 计划年内下达历史文化名城保护资金约 260 万元, 加大对历史建筑的保护和修缮力度, 增强城市的文化影响力。《中山市历史建筑保护修缮和历史文化保护区保护更新补助资金管理办法》进一步细化了古建筑修缮补助标准: 对于保护责任人自行修缮的, 分别由市财政、镇街财政给予工程费用 50%、20% 的资金补助; 古建筑有损毁风险、存在安全隐患的, 而保护责任人不具备修缮能力的或者保护责任人失联的, 经核实后由镇街代修并承担全部工程费用, 市财政给予工程费用 50% 的资金补助。2024 年, 住建部等 7 部门联合发布《文化保护传承利用工程实施方案》, 其中对历史文化名城和街区保护提升单个项目可最高申请 2 亿元国家预算范围内的投资。保护好传统村落古建筑是传承中华优秀传统文化、增强文化自信、推进生态文明建设和实现乡村振兴的重要着力点, 上述政策文件的发布势必会加快我国古建筑修缮保护进程。

三、非国有古建筑文物修缮面临的困境及成因分析

(一) 非国有古建筑文物修缮面临的困境

古建筑是我国重要的文化遗产类型, 对其修缮并保持其原有特色, 有助于展现我国完整的历史文脉, 了解不同时期建筑工艺技术水平、风格的变化, 以及生产生活方式、经济水平、风俗文化、思想习惯乃至等级制度^[16]。实践中, 一方面, 一些地方政府认为古建筑“破败”或出于城市规划等其他原因而进行“拆旧建新”, 在很大程度上破坏了古建筑的历史风貌和文化价值, 违背了文化遗产保护的“真实性”原则。全国人大代表、江苏省住房和城乡建设厅副厅长王学锋认为, 由于对未达到文物认定标准但具有一定价值的宗祠、古宅等乡

村文化遗产保护关注度不够, 大量承载地域文化特色的古建筑被拆除、毁弃^[17]。国家历史文化名城——聊城自 2009 年开展城市治理以来, 城区内大规模历史建筑 and 传统民居被拆除, 进而建造了“赝品”, 导致传统格局肌理与特色风貌丧失殆尽, 破坏了原本的历史根脉和文化价值。另一方面, 针对非国有古建筑, 若被列为文物保护单位, 使用人修缮时必须按照《文物保护法》及相关法律法规的规定, 根据古建筑文物等级层层申报^①, 审批通过后还需选择具备修缮资质的相关单位对古建筑进行修缮, 而不能自己或聘请施工队修缮。此时会存在以下几个问题: 其一, 古建筑修缮审批程序复杂、涉及多个部门, 审批时间较长, 尤其是传统民居类古建筑被认定为“危房”后亟须修缮, 而行政管理审批等问题会对居民居住权益造成极大影响; 其二, 根据《文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《文物保护工程管理办法》《古建筑修缮项目施工规程(试行)》等相关法律法规的规定, 古建筑的修缮需要制定详细的修缮方案, 明确采取的修缮技术和具体的修缮保护措施, 并且需要根据古建筑文物保护单位级别, 选择相应文物保护工程勘察设计资质等级的单位, 导致修缮成本较大, 居民宁愿选择新建房屋也不愿修缮其原本的古建筑民居; 其三, 根据《文物保护法》《中国文物古迹保护准则》的规定^②, 文物古迹的审美价值主要表现为其历史真实性, 古建筑文物修缮需要遵循“修旧如旧”“真实性”“完整性”等基本原则, 不能为了追求完整、华丽而改变文物原状。随着经济生活水平的提高和城镇化速度加快, 人们更愿意选择直接建造或将古建筑改造为宽敞明亮、现代化的建筑。囿于缺乏相应的监管机制和惩罚措施, 将传统民居类古建筑改建成具有现代风貌的房屋, 违法成本小、法律威慑力不足, 导致大量形态各异的传统村落古建筑被改建成千篇一律的现代化仿古建筑, 尤其是在某些旅游开发较早的传统村落, 几乎难寻“真迹”。此外, 在《文物保护法》第六次修订前, 由于未被列为文物保护单位的非国有古建筑处于立法上的“真空地带”, 作为私人的重要财产, 所有人即使任意改造或拆除古建筑, 也不会受到相关法律追责。虽然 2024 年 11 月公布并于 2025 年 3 月 1 日施行的《文物保护法》第六次

修订稿将“未核定公布为文物保护单位的”纳入文物保护范畴,具有一定进步意义,但实践中如何实施相关保护措施,现行法律尚未有细致规定。

(二) 非国有古建筑文物修缮面临困境的成因分析

1. 法律层面:法律保护不足和审批程序复杂

传统村落古建筑修缮相关的现有法律保护不足、审批程序复杂等是非国有古建筑修缮面临困境的重要原因。目前,一方面,我国缺乏专门针对古建筑文物及其蕴含文化价值保护的权威性法律,具体适用时主要参照《文物保护法》及其实施条例、《历史文化名城名镇名村保护条例》《中国文物古迹保护准则》等,上述法律法规并没有考虑古建筑文物的物质和精神双重属性,仅注重建筑本体保护,却忽略古建筑生态或文化价值的保护;另一方面,虽然各地积极制定传统村落或古建筑修缮等地方性法规,但在“威科先行”数据库“法律法规”模块以“传统村落”为标题进行关键词检索发现,省级层面目前仅有贵州、江西、福建、山西、四川、江苏制定了传统村落保护条例或办法^③,市级层面的自治条例、单行条例共 25 部^④,当然还存在其他以历史建筑为名称的地方性立法^⑤。地方性立法的制定在一定程度上弥补了国家层面立法的不足,并为传统村落古建筑修缮保护进一步提供了指引。然而不难发现,地方立法各文本之间存在体例、内容趋同,传统村落古建筑保护条款分散、规范性冲突、主管部门职责混乱、管理主体不明确,以及责任设置多以行政责任为主、民事和刑事责任相对较弱等多重问题,使得现有的法律法规无法形成合力有效保护传统村落古建筑。

《文物保护法》第三十二条规定,非国有不可移动文物由所有人或使用人负责修缮、保养,所有人或使用人不具备修缮能力的,县级以上人民政府应当给予帮助,同时规定,对文物修缮应根据古建筑文物级别报相应的文物行政部门批准,并由具备文物保护工程资质的单位承担^⑥。《文物保护法》重视具有重要历史文化价值的传统村落的保护,对修缮设置严格的审批程序,影响了古建筑修缮的及时性,这也是目前某些尚未被核定为文物保护单位的古建筑所有人不愿申报的重要原因。古建筑一旦被列为文物保护单位,所有人的使用权和发展权就

会受到限制,并且没有相应的补偿机制,保护工作就变成了“大家都不喜欢”的事情,产权人只承担责任而享受不到权益。以怀化市传统村落古建筑保护为例,市财政对 31 处市级文物保护单位的预算仅 30 万元,平均每处不到 1 万元的补助资金仅能满足传统村落的基本人居环境治理需求,不足以支持古建筑的修缮加固和传统民居现代生活功能的提升,相较于修缮所需的高昂费用,村民自发投入的自觉性较低^[18]。

2. 实践层面:非国有古建筑修缮的公共利益和私人权益矛盾凸显

非国有古建筑文物作为中华民族建筑文化变迁的见证和中华优秀传统文化的重要组成部分,其修缮审批程序复杂,具体工作需要多个部门协同落实,修缮工作承担者资质要求严格,在可能危及居民正常生产生活的情况下,所有人自行修缮又可能触犯法律,需要承担相应责任,导致非国有古建筑文物修缮的公共利益和私人权益矛盾突出。一方面,作为私有财产,根据《中华人民共和国民法典》等相关规定,古建筑所有人依法享有对其财产的占有、使用、收益、处分等权能,《文物保护法》第七条也规定了非国有古建筑文物的所有权受法律保护^⑦。据此,基于私人财产的利益属性,所有人对古建筑的利用、修缮不应受法律的限制。另一方面,非国有古建筑文物具有一定的历史、文化、艺术、科学价值,是反映地方民俗特色和经济发展水平的物质载体,蕴涵着重要公共利益,尤其是生态环境利益和历史文化利益等^[19]。历史文化资源属性是文物的核心利益属性^⑧,具有典型的公共利益特征,一旦毁坏便无法恢复原貌,也很难再现其原本的文化内涵。政府为保护公共利益对非国有古建筑文物进行限制,不仅影响居民居住权益,导致具有居住功能的古建筑长期处于老旧状态,所有人也并未获得额外权益,且维护成本补偿机制存在问题,导致所有人消极对待非国有古建筑文物保护和修缮工作,有时居民为满足自身利益可能单方面改变古建筑文物原貌,政府甚至需要耗费大量人力、物力进行监督检查^[20]。实际上,《文物保护法》严格规定了非国有古建筑文物修缮的原则和程序,只要被列入文物保护单位,非国有古建筑因承载着公共利益,其修缮就必须选择具备相应资质

的单位而不能由所有人任意处置, 加上古建筑的专业修缮成本较高, 而目前非国有古建筑文物补贴额度并不高。调查数据显示, 古建筑文物申请维修经费补贴仅占整体维修经费的 15%。因此, 在保护要求与使用功能冲突下, 非国有古建筑所有人因居住条件差、修缮成本较高等考量并不会遵循“修旧如旧”原则, 多种因素驱使非国有古建筑所有人倾向于拆除新建, 间接导致传统村落古建筑可能呈现千篇一律、万村一貌等现象, 而相关监督与责任承担机制并不完善。长此以往, 文物所有人会陷入两难境地: 自家老宅被列为文物保护单位却像戴上了“金箍”, 既无力维修, 又不能拆除重建, 居民居住、生产生活等私人权益与公共利益矛盾愈发凸显。

四、非国有古建筑文物修缮保护的法治保障

(一) 修缮规划: 制定科学的规划方案, 建立古建筑数据库

2017 年, 国家文物局在《关于加强尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保护工作的通知》中明确要求, 登记、公布新发现不可移动文物时, 涉及非国有不可移动文物的, 应事先征得文物所有人同意。2021 年 10 月, 国务院办公厅发布《“十四五”文物保护和科技创新规划》, 提出要整合全国不可移动文物、可移动文物等类型资源数据库, 建设国家文物资源大数据库。2024 年 10 月, 国家文物局、住房和城乡建设部联合发布《关于做好第四次全国文物普查工作的通知》, 强调要落实“老城不能再拆”“保护街巷街区、城镇格局”“加强古老建筑、老旧房屋等历史文化资源调查保护”“合力推进历史文化名城名镇名村、传统村落中的文物普查工作”。为解决实践中因“避免麻烦”而将自家民居古建筑申报为文物保护单位积极性不高的问题, 可设立专门申报奖励, 鼓励个人和组织将其所有的非国有古建筑积极申报为文物保护单位, 县级人民政府及相关部门需做好古建筑的动员、普查和登记工作, 形成“自下而上、积极主动”的古建筑文物申报与保护机制。《尚书·说命》载: “惟事事, 乃其有备, 有备无患。”构建系统、完整的预防性保护体系对非国有古建筑保护修缮工作至关重要。传统古建筑建材以砖、瓦、木

为主, 极易损坏, 通过建立古建筑预防性保护网络管理平台, 加强对非国有古建筑本体及环境因素的监测与评估, 包括常态化的巡查、环境监测、安全隐患分析、保养维护等, 可实现对非国有古建筑的预防性保护。此外, 科学规划是非国有古建筑文物保护与修缮工作的基础。在规划阶段, 由辖区内文物行政主管部门牵头, 会同规划、住建、消防、环境、财政等部门对本行政区域内古建筑开展普查工作, 特别要重点标记非国有民居类古建筑, 建立包含古建筑基本情况、产权情况、现存情况、损毁紧急程度及预计修缮时间、材质、成本等详细信息的古建筑数据库, 结合普查结果, 组织专家论证制定本行政区域内古建筑保护、修缮的科学规划指南, 为非国有古建筑高效的修缮和保护奠定基础。

(二) 修缮程序: 优化修缮审批程序, 构建协同管理机制

实践中, 古建筑文物的保护主体在纵向上主要由国务院文物行政部门、地方各级人民政府的文物行政部门构成。在横向上, 涉及文物主管部门、公安部门、工商管理部门、海关、城乡建设规划部门、国土资源管理部门以及其他依法承担文物保护职责、维护文物管理秩序的行政机关^[21]。随着被列为文物保护单位的古建筑数量激增, 根据文物保护级别进行修缮审批面临程序复杂、周期长等一系列问题。加上非国有古建筑文物的保护和修缮涉及文物部门、住建部门、规划部门、财政部门等多个单位, 应发挥属地化管理优势, 明确规定非国有古建筑文物所属县级或市级文物行政主管部门为修缮牵头单位, 建立统筹上述其他部门的协同联动管理机制, 积极探索传统村落古建筑修缮维护与古建筑危房改造相关政策有机结合的操作模式, 这对平衡公共利益与私人利益意义重大。一方面, 针对古建筑发生变形、主要承重构件残损严重、存在损毁危险且严重危及所有人居住安全的情形, 建议在《中华人民共和国文物保护法实施条例》中设立修缮审批的“绿色通道”, 古建筑所有人可先行聘请当地工匠进行修缮, 并同时报文物部门备案, 修缮工作和审批程序同时进行。另一方面, 结合前期非国有古建筑普查结果和预计修缮时间, 根据古建筑实际情况和所有人意愿, 经过上述部门会商和专家论证, 划定非国有古建筑修缮紧急程度, 提前筹划

并申请古建筑修缮,通过创新“窗口式”审批服务方式来优化审批流程,对标注为特别紧急类的修缮申请直接开通审批快速通道。对于古建筑所有人因资金缺乏等存在修缮困难的情况,应当纳入古建筑修缮的“绿色通道”,由文物、规划部门落实具体修缮工作。同时加强上述部门和社会公众对审批的事中自查和事后监管,实时跟进修缮申请审批流程和实际修缮情况,对违反相关规定的责任人或部门采取严重警告、年度考核不合格等处分措施。

(三) 修缮资质:重视当地匠人修缮,扩大修缮资质范围

古建筑的保护工作需要大量的资金投入,若聘请具备修缮资质的专业施工队伍,使用原材料和传统工艺进行修缮往往需要数十万元甚至上百万元的费用,且古建筑大多采用砖木结构,木材容易腐烂,因此每二三十年就需要进行一次大规模的修缮。各区域经济发展存在差异,地方政府财政能力有限,难以全面承担文物古迹的保护与修缮工作。即使对于应当列入保护单位的古建筑,不少地方政府往往也不敢将其全部纳入保护名单,有些地方甚至需要将已经列入保护名单的单位移除,以此减轻自身的维护负担。古建筑所有人基于成本或居住条件等因素的考量,往往会选择新建现代化房屋而不会花费更大代价去修缮古建筑。而扩大修缮资质范围,允许古建筑所有人选择当地老匠人或掌握传统修缮技艺的人员在原建筑物基础上修缮,不仅可以解决所有人修缮成本高、意愿低等问题,而且当地工匠一般更为熟知本地传统建筑榫卯木质结构,以及糟朽、拔榫等问题的应对方法,修缮经验丰富,修缮工作也更为得心应手^⑨。负责指导老屋修缮工程的技术支持机构,北京清城睿现数字科技研究院副院长马英华指出:“在老屋的修缮过程中,我们避免使用钢筋、水泥等现代材料,力求保持与原建筑风格、尺寸和原始工艺的高度一致,以最大限度地保留古建筑中的历史文化价值。在这一过程中,我们特别需要那些经验丰富的老工匠们参与,他们能够帮助我们恢复老屋的精髓。”^[22]当地文物、规划等部门可组织传统工匠举办古建筑修缮技能比拼大赛,将技能表现优异者选入古建筑修缮“专家库”,并定期举办古建筑文物修缮的辅导班,邀请传统建筑修缮技艺传承人进行现场教学,提升工匠

修缮水平,同时对由当地工匠修缮的古建筑文物进行技术指导和定期巡查监督,打造一支本土化、专业化、职业化的古建筑修缮工匠团队,以更好地修缮非国有古建筑文物,化解非国有古建筑文物修缮过程中的公共利益和私人利益冲突。

(四) 修缮监管:平衡公私利益冲突,落实修缮“三责”体系

古建筑文物作为文化遗产,具有物质和精神双重属性。建筑是文化的载体,保护古建筑并不是单纯保护建筑实体,也要重视和保护房屋背后的文化生态。无论是现行的《历史文化名城名镇名村保护条例》,还是有关传统村落古建筑保护的法律法规,均缺乏对古建筑中非物质活态文化的关注与考量。因此,无论是未来修订相关法律法规还是专门针对古建筑及其文化保护的系统性、权威性立法时,在立法宗旨或相关条款的具体设计上要明确不仅关注古建筑的保护,也要加强对文化生态的保护,重视传统建筑工艺、民间艺术形态以及文化环境和空间等要素,突出对古建筑所在村落的自然环境、人文环境保护,形成古建筑与传统文化协同发展的“活态”保护传承模式。传统村落古建筑的保护要“有法可依”,但“立法”不能只顾“古村落古建筑”而忽视“所有人”的权益,与所有人生产生活顾此失彼的“法”,难以实现保护的可持续性。《文物保护法》规定,文物的使用和修缮要符合文物的文化属性,不得改变文物原状。古建筑所有人虽然不得改变和破坏历史建筑的原结构、墙体和体现传统风格的建筑构件和元素,但可在古建筑内部装饰引入现代化元素,同时完善古建筑村落的基础设施和公共服务,提高当地群众生活水平,实现古建筑保护和所有人生产生活的平衡。同时,对传统村落古建筑的修缮要“执法必严、违法必究”,利用无人机航拍和卫星影像相结合的现代数字技术,对非国有古建筑保护、修缮等情况实施动态监测管理。落实非国有古建筑文物修缮红线的监督,加大对某些私自拆改古建筑、破坏传统村落风貌格局、违法违章建筑行为的整治和惩处力度,突破单一经济赔偿等民事责任范畴,构建非国有古建筑保护的民事、行政、刑事责任体系,这对震慑违法行为、提高保护效果至关重要。

五、结语

习近平总书记曾多次强调保护和传承中华民族文化根脉的重要性,特别是古城老宅和传统街区等不可移动文物。习近平总书记指出,“要处理好传统与现代、继承与发展的关系,让我们的城市建筑更好地体现地域特征、民族特色和时代风貌。”^[23]古建筑文物是历史文化、风土人情、工艺发展的见证,也是不可再生、不可复制的珍贵资源,因此,对古建筑进行修缮是传承传统文化和保存文化遗产的必要途径。根据现行《文物保护法》,非国有古建筑文物的修缮工作由所有人负责,且需经过相应的文物行政部门批准,聘请具备修缮资质的专业施工队伍。但在实践中,囿于审批程序复杂、各部门协作不畅、施工资质欠缺、所有人生活受阻等因素,非国有古建筑文物所有人往往缺乏自行修缮的动力,大多倾向于新建房屋,从而导致非国有古建筑文物面临损毁风险。因此,为实现非国有古建筑文物的保护和传承、平衡非国有古建筑修缮的公共利益和私人权益,一方面,应摸排非国有古建筑文物基本情况,制定预先保护规划,构建由文物行政主管部门牵头,联合住建、消防、环境、文旅等部门的协同管理机制,建立健全非国有古建筑文物修缮的“绿色通道”是实现非国有古建筑文物有效保护和修缮的重要基础。另一方面,应在未来法律修订或专门立法中明确非国有古建筑文物修缮的立法考量,兼顾古建筑文物的物质和精神双重属性,协调保护与使用功能的关系,扩大古建筑文物修缮资质范围,允许古建筑所有人聘请当地匠人进行修缮,并向文物行政主管部门备案,以平衡古建筑文物保护传承和所有人生产生活需要。同时注重对非国有古建筑文物修缮红线的监督,构建非国有古建筑保护的民事、行政、刑事责任体系,是实现非国有古建筑文物有效保护和修缮的重要保障。

注释:

①《文物保护工程管理办法》第十条规定:“文物保护工程按照文物保护单位级别实行分级管理,并按以下规定履行报批程序:(一)全国重点文物保护单位保护工程,以省、自治区、直辖市文物行政部门为申报机关,国家文物局为审批机关。(二)省、自治区、直辖市级文物

保护单位保护工程以文物所在地的市、县级文物行政部门为申报机关,省、自治区、直辖市文物行政部门为审批机关。市县级文物保护单位及未核定为文物保护单位的不可移动文物的保护工程的申报机关、审批机关由省、自治区、直辖市文物行政部门确定。”

- ②《中华人民共和国文物保护法》第三十八条规定:“使用不可移动文物,必须遵守不改变文物原状和最小干预的原则。”《中国文物古迹保护准则》第二十三条:“正确把握审美标准。文物古迹的审美价值主要表现为它的历史真实性,不允许为了追求完整、华丽而改变文物原状。”
- ③如《贵州省传统村落保护和发展条例》《山西省传统村落保护条例》《四川省传统村落保护条例》《江西省传统村落保护条例》《福建省历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》。
- ④如《苏州市古村落保护条例》《信阳市传统村落保护条例》《甘孜藏族自治州传统村落保护与利用条例》《玉树藏族自治州传统村落保护条例》等。
- ⑤如《上海市历史风貌区和优秀历史建筑保护条例》《新疆维吾尔自治区历史文化名城街区和历史建筑保护条例》《湛江市历史建筑保护条例》等。
- ⑥《中华人民共和国文物保护法》第三十二条规定:“非国有不可移动文物由所有人或者使用人负责修缮、保养,县级以上人民政府可以予以补助。不可移动文物有损毁危险,所有人或者使用人不具备修缮能力的,县级以上人民政府应当给予帮助;所有人或者使用人具备修缮能力但拒不依法履行修缮义务的,县级以上人民政府可以给予抢救修缮,所需费用由所有人或者使用人承担。对文物保护单位进行修缮,应当根据文物保护单位的级别报相应的文物行政部门批准;对未定级不可移动文物进行修缮,应当报县级人民政府文物行政部门批准。文物保护单位的修缮、迁移、重建,由取得文物保护工程资质证书的单位承担。”
- ⑦《中华人民共和国文物保护法》第七条规定:“国有文物所有权受法律保护,不容侵犯。属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物,其所有权受法律保护。文物的所有者必须遵守国家有关文物保护的法律、法规的规定。”
- ⑧《中华人民共和国文物保护法》第十一条规定:“文物是不可再生的文化资源。各级人民政府应当重视文物保护,正确处理经济建设、社会发展与文物保护的关系,确保文物安全。”
- ⑨浙江省松阳县制定《关于开展“松阳工匠”培养选树的实施意见(试行)》,明确提出每年在县里选出200名左右工匠,列入“松阳工匠”人才库管理,并且规定县

内传统村落保护、开展老屋拯救行动等政府投资或财政补助项目,须聘用一定数量的“松阳工匠”人才库乡土建筑类工匠。

参考文献:

- [1] 刘芳源. 痛失翁丁老寨! 华夏九州还有这些古老部落值得深情守护 [EB/OL]. (2021-02-16) [2024-11-11]. <https://mp.weixin.qq.com/s/3-Q5Ue1WygU5cGU08BWgQ>.
- [2] 张浩, 李伯华, 窦银娣. 数字技术力量下传统村落景观修复演进的特征与机制研究: 以岳阳市张谷英村为例 [J]. 自然资源学报, 2024, 39 (8): 1797-1814.
- [3] 刘馨秋, 王思明. 中国传统村落保护的困境与出路 [J]. 中国农史, 2015, 34 (4): 99-110.
- [4] 刘灿姣. 对古城古镇古村立法保护的几点建议 [J]. 人民论坛, 2017 (30): 101-103.
- [5] 罗康智. 生态文明建设语境下的中国传统村落保护 [J]. 原生态民族化学刊, 2019, 11 (1): 79-85.
- [6] 孔翔, 吴栋, 张纪娴. 社区参与模式下的传统村落旅游空间生产及影响初探: 基于苏州东山陆巷古村的调研 [J]. 世界地理研究, 2019, 28 (6): 156-165.
- [7] 林艺, 李健. 乡村振兴背景下云南传统村落保护与发展研究 [J]. 原生态民族化学刊, 2019, 11 (6): 71-75.
- [8] 张喆, 王凤莹, 朱正. 传统村落的建筑保护修缮探索: 松阳“拯救老屋行动”实践 [J]. 建筑学报, 2021 (1): 34-37.
- [9] 习近平. 建设中国特色中国风格中国气派的考古学, 更好认识源远流长博大精深的中华文明 [J]. 求是, 2020 (23): 6.
- [10] 习近平. 加强文化遗产保护传承 弘扬中华优秀传统文化 [J]. 求是, 2024 (8): 4-13.
- [11] 张烁. 习近平对宣传思想文化工作作出重要指示强调: 坚定文化自信秉持开放包容坚持守正创新 为全面建设社会主义现代化国家 全面推进中华民族伟大复兴提供坚强思想保证强大精神力量有利文化条件 [N]. 人民日报, 2023-10-09 (1).
- [12] 曹兵武. 让文物活起来的初步思考 [M]. 北京: 文物出版社, 2020.
- [13] 魏一骏, 徐欣涛, 刘巍巍. 塑形铸魂传统村落 [EB/OL]. (2023-06-25) [2024-11-25]. http://lw.news.cn/2023-06/05/c_1310724699.htm.
- [14] 朱宁宁. 让文物建筑有人管在利用出效益 [N]. 法治日报, 2022-08-09 (7).
- [15] 张先贵. 未被列为文物的古建筑开发权之限制与保护: 基于“准征收”视角的展开 [J]. 求索, 2023 (5): 139-147.
- [16] 徐齐帆, 何雪钰. 历史背景下的古建筑修缮与创新: 评《历史建筑保护及其技术》 [J]. 中国教育学刊, 2018 (2): 120.
- [17] 肖正华. 代表连线 王学锋: 在乡村建设中加强历史文化遗产保护利用 [EB/OL]. (2023-03-09) [2024-11-30]. <https://mp.weixin.qq.com/s/eO21hvNl3JNlJ0mcEkqQtg>.
- [18] 游慧艳. 传统村落保护立法的实践反思与路径完善: 基于 30 份地方立法文本的实证分析 [J]. 民间法, 2024, 33 (1): 272-294.
- [19] 廖宁, 章艳筱. 传统古村落保护检察公益诉讼的实践省思 [J]. 中国检察官, 2024 (17): 61-64.
- [20] 张国超, 苏昊霖, 张恩荣. 私有文物建筑产权问题及其解决路径研究 [J]. 中国名城, 2024, 38 (7): 56-61.
- [21] 邓君韬, 柳翠. 文物保护法视野下的古建筑保护与开发研究 [J]. 古建园林技术, 2018 (2): 45-48, 84.
- [22] 刘雪梅, 刘鼎, 袁治翠. 传统工匠比拼修缮技能, 助力库车老屋以“心”换新 [EB/OL]. (2023-11-03) [2024-12-14]. <https://mp.weixin.qq.com/s/2Ayd4yzu2PLx5mMDb6h2A>.
- [23] 张杰. 让历史文化与现代生活融为一体 [N]. 人民日报, 2024-02-09 (9).

(责任编辑: 杨粤芳)